

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 중소벤처기업부 정보공개지침

◇ 제·개정 이유 : 우리 부 행정정보공개지침(이하 '지침')에, 미 반영된 "공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 '정보공개법') " '외부 전문위원 위촉 비율' 및 '정보공개심의회 개최 단서' 조항을 반영하여, 정보공개법과 우리 부 지침을 현행화

◇ 주요내용

가. 정보공개법 '외부 위원 위촉 비율' 조항을 우리부 지침에 반영(안 제11조)

- 정보공개법 개정시('20.12.22.), 정보공개심의회 위원 구성을 5 ~ 7명으로 정하고 3분의 2 이상 외부 위원을 위촉하도록 규정(정보공개법 제12조 제2항 및 제3항)
- 이에 우리부 지침 개정시('19.12.10.), 반영하지 못한 외부 위원 구성비율을 정보공개법에 맞게 조문 내용 일부 개정(지침 제12조 제2항 및 제3항)
- 기존 "심의회 총 위원 5명, 외부 위원 2명"을 변경하여 "심의회 총 위원 6명, 외부 위원 4명"으로 위원 구성 비율 현행화

* 본부 : 심의회 위원 총 6명 중 내부 2명(운영지원과장(위원장), 고객정보화담당관), 외부 4명

* 소속기관 : 심의회 위원 총 6명 중 내부 2명(지역정책과장(위원장), 지역혁신과장), 외부 4명

나. 이의신청에 대한 ‘정보공개심의회 개최 제외’ 조문 반영(안 제12조)

- 정보공개법 시행령 개정시(‘20.12.22.), 이의신청에 대한 정보공개심의회를 개최할 경우 미개최할 수 있는 단서 조항 규정(정보공개법 시행령 제11조 제2항 제2호 가~라 목)
- 이에 우리부 지침 개정 당시(‘19.12.10.) 미반영된, 이의신청에 따른 정보공개심의회를 개최하지 않을 수 있는 내용 지침에 반영(지침 제12조 제2호)
- 이의신청 단서 조문 "동일 내용 반복 이의신청, 부분·비공개 결정 통지 후 30일이 경과 이의신청, 제3자 비공개 요청에 반한 공개결정 통지 후 7일 경과 이의신청, 이의신청에 대하여 청구인 요구대로 공개 결정할 경우"를 반영하여 지침 현행화

다. "중소벤처기업부 행정정보공개지침" 명칭에서 ‘행정’ 문구 삭제

- 지침에서 ‘행정’이라는 명칭을 삭제하여, 자칫 경직되고 권위적으로 보일 수 있는 지침명을 지양하고자,
- 기존 "중소벤처기업부 행정정보공개지침"을 "중소벤처기업부 정보공개지침"으로 명칭 변경